

第2節 脅迫の罪

刑法
No234

共通問題 H24-4

(配点: 2)

月	日
月	日

次のアからオまでの各記述を判例の立場に従って検討した場合、甲に乙又は乙社に対する脅迫罪が成立するものの組合せは、後記1から7までのうちどれか。

- ア. 甲は、乙に対し、乙の妻の実兄である丙を殺害する旨告知し、乙は丙が殺されるかもしれない旨畏怖した。
- イ. 甲は、乙株式会社総務課長丙に対して、乙社の商品不買運動を行って乙社の営業活動を妨害する旨告知し、丙は、乙社の営業活動が妨害されるかもしれない旨畏怖した。
- ウ. 甲は、インターネット上の掲示板に乙が匿名で行った書き込みに対し、同掲示板に「そんな投稿をするやつには天罰が下る。」旨の書き込みを行い、これを閲読した乙は、小心者だったことから、何か悪いことが起こるかもしれない旨畏怖した。
- エ. 甲は、口論の末、乙に対し、「ぶっ殺すぞ。」と怒号した。この様子を見ていた周囲の人たちは、甲が本当に乙を殺害するのではないかと恐れたが、乙は剛胆であったため畏怖しなかった。
- オ. 甲は、単身生活の乙に対し、「乙宅を爆破する。」旨記載した手紙を投函し、同手紙は乙方に配達されたが、同手紙には差出人が記載されていなかったことから、不審に思った乙は同手紙を開封しないまま廃棄した。

1. ア イ 2. ア ウ 3. ア エ 4. イ エ 5. イ オ
6. ウ エ 7. ウ オ

ア 甲に乙に対する脅迫罪が成立する

222条2項は、「親族の生命……に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者」に脅迫罪が成立する旨を規定する。「親族」とは、民法上の親族をいうと解されている。よって、妻の実兄は親族に当たる（民法725条参照）。したがって、甲に乙に対する脅迫罪が成立する。

イ 甲に乙社に対する脅迫罪は成立しない

222条1項は、「……自由……又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者」に脅迫罪が成立する旨を規定する。本記述では、営業活動を妨害する旨を告知している。かかる告知は自由・財産に対する加害の告知になると解されている。もっとも、脅迫罪の保護法益は個人の意思の自由であるから、脅迫の相手は自然人に限られ、法人は本罪の客体に含まれない（大阪高判昭61.12.16参照）。よって、乙社は本罪の客体とはならない。したがって、甲に乙社に対する脅迫罪は成立しない。なお、本記述では、甲に丙に対する脅迫罪が成立することはある。通常、法人の営業を妨害する旨の加害の告知は、その法人の役職者等の自由、名誉及び財産に対する加害の告知に当たると認められるからである。

ウ 甲に乙に対する脅迫罪は成立しない

222条1項は、「生命、身体……に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者」に脅迫罪が成立する旨を規定する。「脅迫」とは、人を畏怖させるに足る害悪を告知することをいう。人を畏怖させるに足る害悪の告知か否かは、表示の内容を周囲の事情に照らして解釈することによって判断される。甲の告知は、インターネット上の掲示板に乙が匿名で行った書き込みに対し、同掲示板に「そんな投稿をするやつには天罰が下る。」旨の書き込みである。乙が匿名であり、かつ、直接対面しないインターネット上の掲示板を利用したこと、表現の内容も「天罰が下る」と具体性を欠く抽象的なものである。かかる事情に照らせば、甲の告知は、人を畏怖させるに足る害悪の告知とはいえず、脅迫の客観的構成要件に該当しない。よって、甲に乙に対する脅迫罪は成立しない。

エ 甲に乙に対する脅迫罪が成立する

222条1項は、「生命、身体……に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者」に脅迫罪が成立する旨を規定する。本記述では、甲は乙に対して「ぶっ殺すぞ。」との怒号を発し、人を畏怖させるに足る害悪を告知している。そして、脅迫罪はかかる害悪の告知によって成立する。それによって被害者が現実には畏怖心を生じたことは必要ではない（大判明43.11.15等）。したがって、甲に乙に対する脅迫罪が成立する。

オ 甲に乙に対する脅迫罪は成立しない

222条1項は、「生命、身体……又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者」に脅迫罪が成立する旨を規定する。「脅迫」とは、人を畏怖させるに足る害悪を告知することをいい、告知が相手方に到達して認識されたことが必要である。本記述では、乙は同手紙を開封せず廃棄しており、「乙宅（自宅）を爆破する。」という人を畏怖させるに足る害悪を乙は認識していない。よって、甲は「人を脅迫した者」ではない。したがって、甲に乙に対する脅迫罪は成立しない。